

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR SOBRE LA OBRA SOFTWARE ARBIMAPS.

Entre los suscritos de una parte **MIGUEL ÁNGEL CAÑÓN RIVERA**, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en la ciudad de Neiva, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.005.691.780 de Neiva (H); **JUAN GABRIEL GARCIA VILLANUEVA** de nacionalidad Colombiana, con domicilio en la ciudad de Neiva, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.013.576.801 y; **JUAN MANUEL CASTRO CHAVARRO**, de nacionalidad Colombiana, con domicilio en la ciudad de Neiva, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 1.004.493.214 de Oporapa (H), quienes obran en nombre propio y que para efectos de esta cesión se denominarán los "**AUTORES CEDENTES**"; y por la otra **CARLOS FELIPE TRUJILLO MEDINA**, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en Neiva (H), identificado con cédula de ciudadanía No. 80.096.164, obrando en calidad de representante legal de **ARBITRIUM S.A.S**, con NIT No. 900.749.675-1, quien en adelante se denominará el **CESIONARIO**, hemos convenido suscribir el presente **CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR**, atendiendo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

- . - Que los Derechos de Autor en Colombia están reglamentados en la Decisión 351 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la Ley 23 de 1982 y en las demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.
- . - Que las leyes de Derechos de Autor son herramientas de incentivos y contribución para la innovación, el desarrollo, la competitividad y la productividad del país.
- . - Que el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 de 1982, establece: "los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, a título universal o singular", en donde el cedente se desprende de los derechos, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia, en el nuevo titular. Esta cesión puede ser total o parcial y debe constar por escrito como condición de validez.
- . - Que el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, establece: "ARTÍCULO 20.- Modificado por el art. 28, Ley 1450 de 2011. Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a), y b)."
- . - Que la Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014, modifica la Ley 23 de 1982 en su artículo 30: "Artículo 30. Derechos patrimoniales de autor. Modifíquese el artículo 183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedará así: "Artículo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotación previstas y al tiempo y ámbito

territorial que se determinen contractualmente. La falta de mención del tiempo limita la transferencia a cinco (5) años, y la del ámbito territorial, al país en el que se realice la transferencia.

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberán constar por escrito como condición de validez. Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, así como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Será inexistente toda estipulación en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable la producción futura, o se obligue a restringir su producción intelectual o a no producir"

.- Que la Ley 1915 de 2018, modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.

Que, de conformidad con lo anterior, y para proceder con el depósito de la invención ante las entidades competentes, se hace necesario suscribir el presente contrato cesión de derechos patrimoniales del inventor, el cual se registrará por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: Los **AUTORES CEDENTES** manifiestan que de manera voluntaria y gratuita realizan la cesión total a favor del **CESIONARIO**, respecto de los derechos patrimoniales de autor que ostentan por la creación original del software que a continuación se describe:

Título del software: ARBIMAPS.

Breve descripción del software: ArbiMaps es una plataforma tecnológica especializada en la gestión integral de procesos de Catastro Multipropósito, gestión predial, titulación, cartografía, avalúos, gestión inmobiliaria. Se consolida como un conjunto de herramientas para optimizar la gestión inmobiliaria, garantizando trazabilidad, calidad de la información y soporte en la toma de decisiones dentro de los procesos territoriales. Asimismo, integra módulos para la gestión de procesos operativos tales como la coordinación de personal en campo, atención y seguimiento de PQRS, y administración de soportes documentales, garantizando trazabilidad, organización y disponibilidad de la información.

Año de creación: 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes convienen que esta cesión corresponde al cien por ciento (100%) del total de los derechos patrimoniales derivados o que se deriven de la explotación comercial y económica del software.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En Anexo al presente contrato, los **AUTORES CEDENTES** entregan en formato digital e impreso la obra o software, con la información técnica detallada y de las circunstancias de su elaboración.

CLÁUSULA SEGUNDA - DETERMINACIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO: Los derechos que a través de este contrato se ceden incluyen todos los derechos patrimoniales, es decir transformación, promoción, difusión, explotación comercial y divulgación de la invención, tanto en el campo nacional como internacional y son otorgados sin ninguna limitación en cuanto a territorio se refiere.

CLÁUSULA TERCERA – DERECHOS MORALES: La cesión de los derechos señalados en las cláusulas anteriores no implican la cesión de los derechos morales sobre el software, dado que estos derechos son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables, por tanto, los mencionados derechos seguirán radicados en cabeza de los **AUTORES CEDENTES**, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982.

CLÁUSULA CUARTA – DURACIÓN: La presente cesión tendrá una duración de setenta (70) años contados a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra o software, a falta de tal publicación autorizada dentro de los cincuenta (50) años siguientes a la creación, el plazo de protección será de setenta (70) años a partir del final del año calendario de la creación de la obra.

CLÁUSULA QUINTA – TERRITORIALIDAD: La presente cesión se realiza para Colombia y a nivel mundial, sin limitación territorial.

CLÁUSULA SEXTA – VALOR: La presente cesión se realiza a título gratuito, sin que genere contraprestación o derecho a los **AUTORES CEDENTES** a exigir algún tipo de pago.

CLÁUSULA SÉPTIMA – ELABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD: LOS AUTORES CEDENTES declaran que el software objeto del presente contrato es original, son autores exclusivos y fue desarrollado sin violar o usurpar derechos de propiedad intelectual y/o industrial de terceros, por tanto, el desarrollo es de su exclusiva autoría y detentan la titularidad de estas, la cual ceden en virtud del presente contrato.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier tipo de reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de propiedad intelectual sobre el software objeto del presente contrato, los **AUTORES CEDENTES** asumirán toda la responsabilidad y saldrán en defensa de los derechos aquí cedidos, respondiendo así por cualquier acción de reivindicación, usurpación de derechos u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir. Por tanto, para todos los efectos del presente contrato **EL CESIONARIO** actúa como tercero de buena fe, no existiendo impedimento de cualquier naturaleza para la concesión de los derechos previstos en este contrato.

CLAUSULA OCTAVA– EXCLUSIVIDAD: Los **AUTORES CEDENTES** manifiestan que los derechos sobre el software objeto del presente contrato, no han sido cedidos con antelación y que sobre ellos no pesa ningún gravamen ni limitación en su uso o utilización.

CLÁUSULA NOVENA – DERECHO COMO AUTORES: El **CESIONARIO**, de acuerdo con la Decisión 351 de 1993 y Ley 23 de 1982, se obliga a que figure el nombre de los autores en la solicitud de registro ante las entidades correspondientes, tanto nacional como internacional, y a observar las formalidades requeridas para la circulación y explotación del software.

PARÁGRAFO: EL **CESIONARIO** se encuentra facultado para solicitar la protección del software en Colombia o en el exterior con las formalidades legales respectivas que requiera cada entidad, a su nombre y consta.

CLÁUSULA DECIMA - DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: EL **CESIONARIO**, posterior a la presentación de la respectiva solicitud de registro del software, se obliga a llevar a cabo todos los actos o gestiones que según su criterio tiendan a obtener la mayor promoción, difusión, explotación comercial y divulgación del software, tanto en el territorio nacional como internacional, gestiones con las que **LOS AUTORES CEDENTES** deberán prestar su mayor colaboración cuando así sea solicitada por EL **CESIONARIO**, para cuyo efecto **LOS AUTORES CEDENTES** autorizan a EL **CESIONARIO** y/o sus representantes o concesionarios, con los cuales tengan una vinculación contractual vigente, para que utilicen su nombre o demás datos en la forma en que EL **CESIONARIO** lo estimen conveniente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato, intentarán resolverla de forma directa. Para esto, la parte inconforme manifestará por escrito la situación a la otra y a partir de ese momento se dispone de un plazo de diez (10) días hábiles para que se logre resolver la diferencia. Vencido este término sin que se llegue a una fórmula de arreglo, la diferencia será resuelta a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos dispuestos en la normatividad y legislación colombiana vigente.

PARÁGRAFO. De no ser posible la solución de las controversias y diferencias por dichas vías de arreglo directo y de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el arreglo se dirimirá a través de la intervención de la justicia ordinaria, que rija en la materia específica.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - REGULACIÓN: El presente contrato de cesión se registrará y será interpretado conforme a lo previsto en la Decisión 351 de 1993 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Ley 23 de 1982, Ley 1450 de 2011, Ley 1915 de 2018, Ley 2220 de 2022 y en las demás normas que le sean aplicables.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA – PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, en dos ejemplares del mismo tenor para cada una de las partes.

Dado en Neiva - Huila, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

- **AUTORES CEDENTES,**



MIGUEL ÁNGEL CAÑÓN RIVERA
C.C. No. 1.005.691.780 DE NEIVA (H)
CEL. 3112306274
CORREO. Miguelriveraw14@gmail.com

JUAN GABRIEL GARCIA VILLANUEVA
C.C. No. 1.013.576.801
CEL. 3138451698
CORREO. Inforespaldo01@gmail.com

JUAN MANUEL CASTRO CHAVARRO
C.C. No. 1.004.493.214 De Oporapa (H)
CEL. 3204336996.
CORREO. Juanmanuel.castrochavarro@gmail.com

- **EL CESIONARIO,**

CARLOS FELIPE TRUJILLO MEDINA
C.C. No. 80.096.164
Representante Legal ARBITRIUM S.A.S.
NIT No. 900.749.675-1
CORREO. info@arbitrium.com.co

ANEXO – DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

Título del software: ARBIMAPS.

Breve descripción del software: ArbiMaps es una plataforma tecnológica especializada en la gestión integral de procesos de Catastro Multipropósito, gestión predial, titulación, cartografía, avalúos, gestión inmobiliaria. La solución permite la administración eficiente de la información inmobiliaria mediante funcionalidades avanzadas para la asignación de predios, edición alfanumérica y geográfica, así como la integración y validación de datos espaciales. Asimismo, facilita la generación automatizada de reportes, la estructuración de archivos en formato XTF y el seguimiento en tiempo real de las actividades operativas.

ArbiMaps se consolida como un conjunto de herramientas para optimizar la gestión inmobiliaria, garantizando trazabilidad, calidad de la información y soporte en la toma de decisiones dentro de los procesos territoriales. Asimismo, ArbiMaps integra módulos para la gestión de procesos operativos tales como la coordinación de personal en campo, atención y seguimiento de PQRS, y administración de soportes documentales, garantizando trazabilidad, organización y disponibilidad de la información.

Desde un enfoque estratégico, la plataforma facilita la planeación, monitoreo y evaluación de procesos, mediante la generación de reportes, indicadores de gestión y análisis de información, apoyando la toma de decisiones a nivel administrativo, operativo y directivo.

Año de creación: 2025

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUTORES

Nombre completo:	Miguel Ángel Cañón Rivera
Nacionalidad:	Colombiana
Documento de identificación:	1.005.691.780 de Neiva
Correo electrónico:	miguelriveraw14@gmail.com
Número de teléfono de contacto:	3112306274
Dirección residencia habitual:	CALLE 1H #18-39 Barrio Ventilador
Municipio – Departamento:	Neiva, Huila.

Nombre completo:	Juan Gabriel García Villanueva
Nacionalidad:	Colombiana
Documento de identificación:	1.013.576.801
Correo electrónico:	Inforespaldo01@gmail.com
Número de teléfono de contacto:	3138451698
Dirección residencia habitual:	CARRERA 5 # 36-30 SUR CONJUNTO GOYA
Municipio – Departamento:	Neiva, Huila.

Nombre completo:	Juan Manuel Castro Chávarro
Nacionalidad:	Colombiana
Documento de identificación:	1.004.493.214 De Oporapa.
Correo electrónico:	juanmanuel.castrochavarro@gmail.com
Número de teléfono de contacto:	3204336996
Dirección residencia habitual:	C 9 K4 y 7 Barrio Unión
Municipio – Departamento:	Oporapa, Huila.